

1533755-53.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... sair de casa as 23h30 constatou o furto do veículo. Não viu quem furtou o veículo. No local havia câmera solidaria entre os vizinhos e recebeu o vídeo no horário do furto. Pelo vídeo viu que eram pessoas em duas motocicletas. Não conhece os réus. Nas imagens de vídeo viu duas motos e uma pessoa a pé, que foi a pessoa que adentrou ao carro. A primeira moto estacionou na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1533755-53.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533755-53.2021.8.26.0050 - Controle 567-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

VICTHOR MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS e DAVY MENEZES FRANCO foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, III e IV, do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 21h16, na Rua Pinto da Luz, altura do n. 587, São Lucas, São Paulo/SP, previamente ajustados com terceiro indivíduo ainda não identificado, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo e com emprego de chave falsa, durante o repouso noturno, o veículo modelo "Chevrolet/Onix", de placas GKB-5566, bem como bolsa e objetos pessoais que nele estavam guardados, todos estes pertencentes à vítima Solange Sayuri Yoshinaga.

A denúncia foi recebida em 24/05/2022 (fls. 101), os réus foram regularmente citados (fls. 130 e 133) e ofereceram defesa prévia (fls. 134 e 142).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Solange, os policiais civis Thatiana, Ludson e Reginaldo, e a testemunha Ryan. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos

da denúncia, com exasperação da pena em razão da quantidade de qualificadoras e prejuízo sofrido pela vítima, regime semiaberto e sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pela Defesa do réu DAVY foi requerida a absolvição por insuficiência de provas, e, em caso de condenação, aplicação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

E pela Defesa do réu VICTHOR foi requerida a absolvição por insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é improcedente.

Em juízo, a vítima Solange declarou que havia estacionado o carro as 17h30 e ao sair de casa as 23h30 constatou o furto do veículo. Não viu quem furtou o veículo. No local havia câmera solidária entre os vizinhos e recebeu o vídeo no horário do furto. Pelo vídeo viu que eram pessoas em duas motocicletas. Não conhece os réus. Nas imagens de vídeo viu duas motos e uma pessoa a pé, que foi a pessoa que adentrou ao carro. A primeira moto estacionou na esquina, que foi até o veículo, abaixou e fez algo que não conseguiu ver pelas imagens. Estacionou uma segunda moto, que abriu a tampa da gasolina e posteriormente o terceiro indivíduo abriu o porta-malas e entrou no veículo. Teve prejuízo de cerca de 50 mil reais, havia coisas pessoais e de trabalho no interior do veículo. Uma das pessoas de moto portava uma mochila do Ifood. As imagens foram fornecidas por vizinhos da mesma rua e de outras ruas. Não constatou se somente uma das imagens constava data e horário. A esquina era muito próxima de onde deixou o veículo estacionado. O prejuízo do veículo foi ressarcido pelo seguro, mas coisas pessoais foram subtraídas. O veículo tinha alarme, que acionava a abertura de portas. Havia câmera em frente a casa de onde ocorreu o furto, mas estava apontada para o outro lado da rua, não mostrava a placa das motos em frente a casa, mas na esquina.

A policial Thatiana relatou que havia imagens da ocorrência, com duas placas de moto e as placas identificavam um dos réus. Não conversou com os réus, fez a investigação preliminar sobre as placas. Saiu da delegacia e o inquérito continuou. Realizaram interceptação telefônica e apuraram ocorrências estranhas aos autos. Não conseguiu identificar se os réus teriam atuado juntos em todas as outras ocorrências. Não se recorda o horário do furto. Não se recorda a origem das imagens apresentadas pela vítima. Sabe que nesse caso os réus atuaram juntos.

O policial Ludson declarou que tinham acabado de chegar ao 29º DP e fizeram o cumprimento do mandado de busca dos veículos. O pessoal do cerco fez a apreensão e o depoente e Reginaldo fizeram o relatório. Apreenderam 1 motocicleta. Não se recorda a placa da motocicleta apreendida. Soube que VICTHOR não estava no local da apreensão, mas o depoente não estava presente. Não se recorda se a moto foi restituída ao irmão do réu VICTHOR.

O policial Reginaldo relatou que acredita que fez apenas o cumprimento do mandado. A testemunha Ryan declarou que é irmão do réu VICTHOR e não é parente de DAVY. A moto de placa FML3H10 era do depoente, que foi comprada pelo depoente através de seu trabalho. VICTHOR não estava com a moto no dia, o depoente emprestou para Isaac, que não sabe o nome completo. Conheceu Isaac porque jogavam bola juntos. Não sabe a quem pertence a moto de placa FML3H10. A moto foi apreendida na casa do depoente, na Rua Planalto dos Aquecilados, 263. VICTHOR morava com a mulher dele. No dia que emprestou a moto, Isaac demorou para devolver. Isaac jogava bola com o depoente numa quadra na Vila Alpina. Soube que Isaac faleceu num acidente de moto. Emprestou a moto para Isaac somente 1 vez. Não sabe depois de quanto tempo a moto foi apreendida. Isaac morava em São Matheus. Só emprestou a moto para Isaac. Emprestou a moto numa terça-feira de manhã e foi devolvida no outro dia de manhã. Usava a moto para trabalhar e no dia não usou pois era sua folga. Trabalhava como motoboy.

Ao se interrogado, o réu VICTHOR afirmou que já foi condenado e cumpre pena.

Trabalha com entregas de roupas. Mora com sua esposa. Sobre os fatos, negou a prática do delito, soube que seu irmão emprestou a moto para um menino, que estava no nome do depoente. A moto de seu irmão era de placa FML. Seu irmão tinha essa

moto desde 2018. A moto ficava estacionada na casa da mãe do depoente. O réu DAVY declarou que já foi condenado e cumpre a pena. Trabalha como motoboy. Mora com seus pais. Não reconhece a acusação, era proprietário de uma das motos, mas não se recorda qual a placa de sua moto. A moto não pertence mais ao depoente. Ficou com a moto de 06/21 até o começo de 2022. No dia dos fatos o depoente trabalhou como motoboy com a moto, provavelmente parou na esquina para fazer uma ligação. Não praticou a subtração do veículo Onix. Não conhece VICTHOR. Em análise às provas produzidas, é de rigor a absolvição dos acusados VICTHOR e DAVY, isso porque, apesar de ter sido confirmada a presença das motocicletas HONDA/CG 125 FAN KS, placa FML3H10 e HONDA/CG 160, placa FMH5F62, pertencentes à VICTHOR e DAVY, respectivamente, não há provas contundentes que indiquem que os réus foram os autores do furto do veículo Chevrolet/Onix, de placas GKB-5566. A vítima ouvida em Juízo confirmou a subtração de seu veículo, que estava estacionado em via pública, cuja ação foi registrada pelas câmeras de segurança localizadas na região. Contudo, a vítima não presenciou os fatos e não tinha condições de reconhecer os autores do delito, baseando seu relato nas filmagens que teve acesso. A policial Thatiana confirmou que realizou a investigação preliminar para identificação dos proprietários das motocicletas por meio das imagens de segurança obtidas. Já os policiais Ludson e Reginaldo relataram ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa FML3H10, pertencente ao réu VICTHOR. As gravações juntadas às fls. 49 permitem constatar que o furto do veículo Chevrolet/Onix ocorreu com a participação direta de 2 indivíduos, um deles chegou ao local na condução da motocicleta HONDA/CG 160, placa FMH5F62, e outro caminhando a pé. Ambos abriram o porta-malas do veículo e aquele que chegou ao local a pé saiu do local na condução do veículo e o outro indivíduo na condução da motocicleta de placa FMH5F62. A motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa FML3H10, é flagrada pela câmera de segurança instalada na esquina próxima ao local dos fatos, onde é possível verificar que o condutor está parado na faixa de pedestres, com o seu aparelho celular em mãos, aparentemente com o olhar direcionado ao local onde o furto ocorria e posteriormente à câmera de segurança. Dessa forma, é certa a utilização da motocicleta HONDA/CG 160, placa FMH5F62, pertencente à DAVY, para a prática do furto do veículo. Não há dúvidas também quanto a presença da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa FML3H10, de propriedade de VICTHOR, na esquina próxima ao local dos fatos, mas não há qualquer comprovação de que o condutor estava envolvido no delito. Contudo, apesar de comprovada a utilização da motocicleta de DAVY no furto e a presença da motocicleta de VICTHOR em local próximo, não há qualquer comprovação de que os réus seriam os condutores das motos, de forma que não há elementos suficientes para ensejar o decreto condenatório em seu desfavor. Por fim, os réus VICTHOR e DAVY, por sua vez, negaram a prática do delito, e, considerando que a autoria do delito não foi comprovada, de rigor a absolvição dos acusados. Assim, como a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame que contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase em que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório sejam assegurados, cabível a absolvição dos réus, fundada a decisão na falta de provas a incriminá-lo, segundo o princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER os réus VICTHOR MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS e DAVY MENEZES FRANCO, de estar incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA